МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 03 дугаар сарын 01 № 03/07 Улаанбаатар хот

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ
ГАЗРЫН ДАРГА Б.БААСАНДОРЖ ТАНАА

Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын 2 дугаар багийн иргэн М.Өлзиймөнхөөс Комисст хандаж ирүүлсэн “Миний бие Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт улсын байцаагчаас эхлээд хэлтсийн дарга, газрын дарга хүртэл төрийн албаны мерит зарчмын дагуу 18 жил ажилласан. Гэвч 2021 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр О.Балжинням гэгч эмэгтэй газрын даргаар хууль бусаар томилогдон ирсэн цагаас хойш миний үндсэн ажил үүргийг хийлгэхгүй, дарамтлан гадуурхаж, зөвхөн над руу чиглэсэн дотоод хяналт шалгалт гээчийг зохион байгуулж, миний нэр төрийг уландаа гишгэж, сэтгэл зүйн асар их дарамт, шахалтад оруулж, энэ байдал даамжирсаар 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/41 дугаар тушаалаар ажлаас халах сахилгын шийтгэл ногдуулж, миний төрийн албаны тухай хуульд заасан төрийн жинхэнэ албан хаагчийн баталгаагаар хангагдах эрхийн ноцтойгоор зөрчсөн” гэх гомдлын мөрөөр Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт тус байгууллагын ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд 2021 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Комисс хяналт шалгалтын хүрээнд гомдол гаргагч болон холбогдох албан тушаалтан, ажилтнуудаас тайлбар, тодруулга, санал асуулга авах, баримт материал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Баримт материалд дүн шинжилгээ хийхэд 2021 онд Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч гаргуулан авах зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал Б.Хүрэлбаатар, Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч Э.Дулмаа, архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Х.Сумъяа, Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн ариутгагч Т.Сүхбаатар, Б.Ариун-Отгон гэх нийт 6 албан хаагч өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөх өргөдөл гаргасан байх бөгөөд дээрх нэр бүхий хүмүүсийн ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлттэй танилцахад “Хүрэлбаатар миний бие нь байгууллагын эв нэгдлийг хангахын тулд өөрийн хүсэлтээр хэлтсийн даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан, энэхүү хүсэлт нь ёс зүйн зөвлөлийн гаргасан тогтоолтой холбоогүй бөгөөд ёс зүйн зөрчлийн асуудлыг холбогдох байгууллагаар шийдвэрлүүлэх бодолтой байгаа”, “Т.Сүхбаатар миний бие ... хил хээрийн хязгаарлагдмал бүсэд аюултай хортой нөхцөлд цалин урамшуулал, амралтын илүү цаг, хангалт хангамж хүрэлцээ муу байгаагаас нь шалтгаалж гарсан”, “Б.Ариун-Отгон миний бие ... ажиллаж байгаа нөхцөл хүнд, 7 хоногийн 7 өдөр ажилладаг, хортой нөхцөлд харшилтай болсон амьдрах сууц байхгүй, цалин бага байгаа нь ажлаас гарах асуудал болсон” талаар бичсэн байв.

2. Хяналт шалгалтын үеэр авсан санал асуулгад Сүхбаатар аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын 17 албан хаагч хамрагдсан бөгөөд "Та хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчин, нөхцөлд ажиллаж байна уу?" гэсэн асуултад 56.2 хувь нь "үгүй" гэж хариулсан байна. Түүнчлэн ганцаарчилсан ярилцлагаар "Бидний ажлын байрны нөхцөл маш хүнд. Сүүлийн 5 жил маш хүйтэн, их дулаахан байлаа гэхэд +5 градус байна. Олон жилийн таазны ялзрал, агаарын урсгал буруугаас үүдэлтэй 00 үнэр нь үнэртдэг. Миний бие олон жил чийгтэй, хүйтэн орчинд ажиллаад эрүүл мэндээрээ хохирчихоод байна. 2020 онд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч нар энэ байшингийн цацрагийг хэмжээд байх хэмжээнээсээ 60-70 дахин их байна гэж танилцуулсан. Мөн ажлын байрны нөхцөлийн хувьд манай байгууллага нэг давхартаа химийн болон бактерлогийн лабораторитой. Дээрх лабораторид дан химийн бодис хадгалагдаж байгаа, тусдаа агуулах гэж байхгүй" гэх тайлбарыг Комисст өгсөн байна.

3. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/58 тоот тушаалаар баталсан байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журам"-д дүн шинжилгээ хийхэд ажлын байрны дарамт, бэлгийн дарамт, аливаа хэлбэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг хориглохоор тусгасан байх боловч хүчирхийлэл түүний дотор ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх заалт тусгаагүй, тухайн зөрчил илэрсэн тохиолдолд хүсэлт, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар гол зохицуулалтуудыг тусгаагүй байна. Энэ нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэгт заасан "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах" гэх заалтын хэрэгжилтийг хангаагүй байгааг харуулж байна.

4. Гомдол гаргагчаас Комисст өгсөн нэмэлт тайлбартаа "Би шударга юм хэлснийхээ төлөө ад болсон гэж үзэж байгаа. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Тамгын газрын дарга Ч.Энхбат 2021 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр цахимаар намайг газрын даргаас чөлөөлөөд, хэлтсийн даргад томилсон тушаалаа уншиж танилцуулахад нь би "төрийн жинхэнэ албан хаагчийнхаа хувьд албан ёсоор тушаалаа гардан авч байж ажлаа хүлээлгэж өгмөөр байна" гээд ажлаа өгөөгүй. Тушаал 2021 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр гар дээр ирэхээр нь ажлаа өгсөн. О.Балжинням миний бага ангийн багш байсан учраас багш шавийн барилдлагаар сайн өдөр, түүнд сайн сайхныг хүсээд тамгаа өгөхөд "чиний сайн өдөр гэсний зоргоор би тамгаа авдаг хүн биш, би өөрийнхөө сайн өдөр тамгаа авна" гээд тамгаа аваагүй. Энэ нөхцөл байдлаас хойш өдөр болгон дарамтад өртсөн. О.Балжинням анх ажилд авахад намайг эсэргүүцсэн гэдэг байдлаар зуусан юм байна гэж ойлгодог." гэжээ.

5. Хяналт шалгалтын хүрээнд тус газрын ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагаар "Манай байгууллагын ажилчдын уур амьсгал маш хүнд байна. Оны өмнө маш олон сайхан залуучууд ажлын байрны дарамтаас болоод өөрийн хүсэлтээр ажлаасаа гарлаа, шилжлээ. Өөрийн хүсэлтээр ажлаас гартал нь шахаж байна. О.Балжиннямын хувьд Мэргэжлийн хяналтын газарт даргаар томилогдох шийдвэр нь гараагүй байхад "би ажлаа авна" гэж орж ирэхэд нь М.Өлзиймөнх "та тушаалаа авчирвал би танд өгье" гээд шөргөөцөлдөөд ажлаа өгөх, авахаасаа эхлээд муудалцсан. О.Балжинням дарга ажлаа аваад М.Өлзиймөнхийг муухай харагдуулах бүх л юмыг хайж эхэлсэн. Хамгийн эхэнд М.Өлзиймөнхийг зайлуулна гэдэг. О.Балжиннямын хувьд үгээр хүнийг мохооно, айдас хүйдэст автуулна, ёжтой, хатуу хүн. Ажилтнууд О.Балжинням дуудаж байна гэхээр царай нь сонин болчихоод байдаг"

гэж, мөн "Ажилчдын уур амьсгал тийм ч таатай биш, ялгаварлан гадуурхалт хамгийн ихээр байдаг гэж үздэг. Хэлтсээр нь, хүнээр нь ялгаварлан гадуурхадаг. Юунаас болоод тэрний хүн, энэний хүн гээд байдаг юм бүү мэд. Ажил хийхэд их төвөгтэй байна. Үүнээс болж ажил хийх урамгүй болж, ажлын бүтээмж буурдаг" гэж тус тус Комисст тайлбар өгчээ.

6. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн Б/70 дугаар тушаалаар Очирбатын Балжиннямыг Төрийн албаны тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэг, Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.2 дахь хэсэг, Төрийн албаны зөвлөлийн "Зохион байгуулалтын арга хэмжээний тухай" 2020 оны 01 дүгээр Зөвлөмжийг тус тус үндэслэн Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргаар томилсон байна. Төрийн албаны зөвлөлийн 2021 оны 411 дугаар тогтоолоор Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн хүрээнд төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлгүй, сонгон шалгаруулалтгүйгээр, хууль, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангаагүй томилогдсон албан хаагчийг 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон албан үүргээс нь чөлөөлж, сул орон тоог нөхөхийг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлүүдэд даалгасан байна.

Дээрхээс үзэхэд Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын албан хаагчдын Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн аятай, таатай нөхцөлөөр хангуулах, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамтаас ангид байх эрх зөрчигдсөн байж болзошгүй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Комиссын гишүүний дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.Үүнд:

1. Тус газрын удирдлагуудын тогтворгүй байдал, удирдлагын манлайлалгүй, бие биенийхээ ажлын арга барилыг хүлээн зөвшөөрөхгүй хандлага нь тухайн байгууллагын төрийн тодорхой зорилт, чиг үүргийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, албан хаагчдын өдөр тутмын ажлаа хэвийн гүйцэтгэх, ажлын гүйцэтгэл, бүтээлч ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх үр дагавар, нөхцөлийг үүсгэж болзошгүй байх тул албан хаагчдыг хөдөлмөрлөх таатай, сэтгэл зүйн дарамтгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэх;
2. Тус газрын үйл ажиллагаа явуулж буй байр нь 1958 онд баригдсан чулуун хийцтэй барилга байх бөгөөд олон жилийн насжилтаас үүдэн ажилтнуудын хэвийн ажиллах нөхцөл боломжийг хангахгүй, цацрагийн идэвхижилт аюултай байж болзошгүй орчин нөхцөлд ажиллаж байх тул Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван зургадугаар зүйлийн 4-д "хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах эрхтэй" гэсэн заалтын хэрэгжилтийг хангах, энэ талаар тодорхой арга хэмжээ авах;
3. Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тус газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хороотой 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр хамтран баталсан "Үлгэрчилсэн заавар"-ыг ашиглан ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм

хэмжээг болон ажил олгогч, ажилтны эрх үүргийг тусгаж, хуулийн заалтын хэрэгжилтийг хангуулах;

4. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван дөрөв дүгээр зүйлийн 2-т “Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно. Хүн бүр эрх зүйн этгээд байна”, Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх заалтад “албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн бусдыг аливаа хэлбэрээр хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах, түүнчлэн дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглоно” гэж тус тус заасныг баримтлан цаашид албан хаагч ажлын байран дээр ямар нэгэн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байх, улс төрийн намын нөлөөллөөс ангид байх орчныг бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн харилцаанд давуу байдал тогтоох явдлыг гаргуулахгүй байх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлж ажиллах талаар тодорхой арга хэмжээ авах, энэ талаар удирдах албан тушаалтнуудад сургалт, сурталчилгааны ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;
5. Төрийн албаны зөвлөлийн 2021 оны 411 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ авах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ